



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46 Registro delle Delibere
del 15/04/2025

OGGETTO

*Concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative -
Determinazioni.*

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile di Settore
Arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile di Settore

L'anno 2025 del giorno 15 mese di aprile alle ore 17:15 nella sala
delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito
avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Zofrea	Vincenzo	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Cristofaro	Tommaso	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Bertolotti	Gerardo	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caristo	Francesca	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Mellace	Natascia	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Rag. Zofrea Vincenzo - Presidente, constatato il numero
degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la
seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto
indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-nel Comune di Squillace sono presenti attività che esercitano su aree appartenenti al Demanio marittimo dello Stato, mediante titoli concessori di varia natura rilasciati ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione;

-i servizi legati all'uso del mare e l'indotto che ne deriva per l'intero territorio costituiscono un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per la Città e presentano ampie potenzialità di valorizzazione anche mediante iniziative che consentano di individuare, attraverso il modulo della concessione ed il ricorso ai meccanismi del mercato, il più adeguato punto di equilibrio tra esigenze di miglioramento del servizio alla collettività, salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio e valorizzazione economica del patrimonio pubblico;

-i beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del D.L. n. 400 del 1993 (in vigore dal 06.10.1993) convertito nella Legge 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: *«La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione [...]».

-con riferimento al demanio marittimo, il tema della valorizzazione si sovrappone a quello, altrettanto complesso, del rapporto tra le diverse discipline di rango regionale, nazionale e sovranazionale che si occupano delle modalità di affidamento in concessione della *«fascia costiera»* in un quadro generale che presenta aspetti di rilevante complessità;

Preso atto che in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative l'Amministrazione comunale ha approvato la deliberazione di G.C. n. 67 del 22/05/2024 recante *“Revoca delibera di Giunta Comunale n. 45 del 24/04/2024 - Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Atto di Indirizzo”*, il cui contenuto qui integralmente si richiama quale parte integrante e sostanziale;

Vista la determinazione del Settore Tecnico n. 327 del 28/05/2024 recante *“Preso atto della deliberazione di G.C. n. 67 del 22/05/2024”* con la quale, conseguenzialmente, il Responsabile del Settore ha preso atto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione con la citata deliberazione ed ha individuato le conseguenti attività gestionali;

Dato atto che, come rappresentato dal predetto Settore Tecnico si è proceduto nell'istruttoria di tutte le richieste pervenute e nel rilascio, così come previsto dalla normativa, rispettivamente a ciascun operatore economico, di concessione provvisoria per il tempo intercorrente tra la scadenza della concessione demaniale originaria ed il 31.12.2024, e comunque entro la conclusione delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree demaniali marittime;

Dato atto, altresì, che in riferimento alla richiesta di rinnovo delle rispettive concessioni demaniali marittime, essendo esclusa per legge ogni ipotesi di rinnovo automatico, le stesse restano subordinate all'esito di procedura di evidenza pubblica, che sarà avviata in una fase successiva, anche in considerazione della necessità di attendere prudentemente gli sviluppi normativi su base nazionale ed europea;

Visto il D.L. 16 settembre 2024, n. 131 recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”*, così come convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (in G.U. 14/11/2024, n. 267) che ha modificato il disposto della Legge n. 118/2022;

Considerato che, in ragione della normativa sopravvenuta, con la quale sono uniformati i criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime su tutto il territorio nazionale, si reputa opportuno armonizzare l'azione amministrativa con le prescrizioni dettate dal legislatore nazionale, laddove applicabili, e più in particolare programmare ed adottare ogni azione necessaria ai fini delle procedure di evidenza pubblica;

Confermata la volontà di questa Amministrazione di procedere, mediante procedure di evidenza pubblica, all'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime, attesi, altresì, i primi orientamenti

giurisprudenziali in materia (TAR Liguria del 19 febbraio 2025 n. 183, TAR Puglia Bari del 24 febbraio 2025 n. 268) che censurano l'ulteriore proroga al 30 settembre 2027 prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

Ravvisata, parimenti, la necessità di attendere prudentemente che si consolidi il suddetto orientamento giurisprudenziale;

Rilevato che era stato fissato al 31/03/2025 il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal novellato art. 4, comma 8, della legge n. 118/2022, ma ad oggi il c.d. *decreto indennizzi* - che dovrebbe definire gli indennizzi spettanti ai concessionari balneari in uscita - non risulta ancora adottato;

Ritenuto, pertanto, di differire il riavvio delle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime scadute il 31/12/2024 e per le quali sono ad oggi attive concessioni provvisorie ex art. 10 del Reg. Es. C. N., nelle more dell'adozione del decreto relativo agli indennizzi e della conseguente approvazione del Regolamento comunale per la gestione amministrativa del demanio marittimo, onde consentire che le procedure siano delineate e svolte nel rispetto di un quadro normativo consolidato e completo;

Valutato, altresì, al fine di consentire un'ordinata programmazione delle procedure di affidamento delle concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea, **confermare che le concessioni provvisorie in essere continuano ad avere efficacia fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle medesime;**

Attesa la propria competenza a mente dell'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49 comma 1, D.Lgs. n° 267/2000;

Visti:

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm. ii. - Codice della Navigazione;
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 e ss.mm. ii. - Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione,
- il D.Lgs. n. 112/98 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge n. 241/90 e ss.mm. ii.;
- il P.I.R. Piano di Indirizzo Generale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007 ed il relativo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica n. 166066 del 24 ottobre 2007, con i quali viene stabilita la competenza comunale in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ii.;
- il Regolamento per la gestione amministrativa del demanio marittimo, approvato con D.G.C. n. 67 del 31/05/2024;
- il D.L. 16 settembre 2024, n. 131 convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e viene integralmente richiamata e di seguito riportata;

1. di confermare la volontà di questa Amministrazione di procedere, mediante procedure di evidenza pubblica, all'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime;
2. di prendere atto che il termine del 31/03/2025 fissato per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal novellato art. 4, comma 8, legge n. 118/2022 relativo agli indennizzi da corrispondere ai concessionari uscenti, ad oggi non risulta ancora adottato;
3. di differire il riavvio delle procedure di rinnovo delle concessioni demaniali marittime scadute il 31/12/2024 e per le quali sono ad oggi attive concessioni provvisorie ex art. 10 del Regolamento Esecuzione Codice della Navigazione, nelle more dell'adozione del citato decreto relativo agli indennizzi e della conseguente approvazione del Regolamento comunale per la gestione amministrativa del demanio marittimo, onde consentire che le procedure siano delineate e svolte nel rispetto di un quadro normativo consolidato e completo;
4. che, per quanto sopra, al fine di consentire un'ordinata programmazione delle procedure di affidamento delle concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e il loro svolgimento nel rispetto

del diritto dell'Unione europea, confermare che le concessioni in essere continuano ad avere efficacia fino alla conclusione delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree demaniali alle quali si riferiscono, nonché, in ottica di uniformità sul territorio nazionale;

5. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di porre in essere tutte le attività necessarie finalizzate a dare adempimento a quanto deliberato con il presente provvedimento;
6. di dare, altresì, mandato al Responsabile del Settore Tecnico di:
 - a) avviare le procedure di evidenza pubblica, anche nell'ipotesi di mancata adozione da parte dello Stato del decreto relativo agli indennizzi ai concessionari uscenti;
 - b) di prevedere l'inserimento nei bandi della "*clausola sociale*" come previsto all'art 4, comma 6, lettera m, della Legge n. 118/2022 così come modificata dal D.L. n. 131/2024;
7. di trasmettere il presente atto ai Settori Affari Generali e SUAP, Tecnico e Edilizia Privata e SUE, Polizia Locale affinché pongano in essere tutti gli adempimenti di competenza nel rispetto della normativa vigente;
8. di dare atto che, in caso di sopravvenienza di disposizioni, anche comunitarie direttamente applicabili all'ordinamento italiano in contrasto con il presente provvedimento, vengano poste in essere tutte le conseguenziali attività ivi inclusa l'eventuale revoca del presente atto e di tutti i provvedimenti presupposti e connessi;
9. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online e sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, con separata unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Rag. Vincenzo Zofrea

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

Il Segretario comunale
Ufficio di Segreteria



È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci



